

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1614/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายนิวัติ ศรีชัยโย

จำเลย

นายนิวัติ ศรีชัยโย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอวางเงินสด 2,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง พิจารณาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม ฯลฯ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสองกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษ ในขณะที่จำเลยกระทำผิดจำเลยมีอายุ 16 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ลงโทษกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในห้า คงจำคุก 4 ปี ฯลฯอาศัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 31(2) ให้เปลี่ยนโทษจำคุกจำเลย เป็นการส่งตัวจำเลยไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางมีกำหนด 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ฯลฯ การกระทำของจำเลยต่างกรรมกันเป็นความผิดสองกระทง เรียงกระทงลงโทษ จำเลยอายุ 16 ปีเศษลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทงจำคุก 6 ปี ฯลฯ ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปรับการฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางมีกำหนด 2 ปี 6 เดือน

รวมกับระยะเวลาฝึกอบรมที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เดิมอีก 6 เดือนเป็นกำหนดเวลาฝึกอบรมจำเลยรวม 3 ปี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 31(2) ฯลฯ นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 55,56)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>